

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7792/2540

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

นาย สุวิทย์ คำแหง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288

การที่จำเลยใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงจ้องยิงผู้เสียหายแม้เพียงนัดเดียว จำเลยย่อมเล็งเห็นผลหรือคาดหมายได้ว่ากระสุนปืนที่จำเลยยิงอาจถูกผู้เสียหาย ถึงแก่ความตายได้ หากถูกอวัยวะสำคัญ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดย มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย จำเลยลงมือกระทำไปตลอดแล้ว แต่การกระทำไม่บรรลุผล เนื่องจากกระสุนปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญของผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดฐาน พยายามฆ่าผู้เสียหาย แม้จะได้ความต่อมาว่า จำเลยไม่ยิงผู้เสียหายทั้ง ๆ ที่อาวุธปืน ของจำเลยยังมีกระสุนปืนอีก 5 นัดก็ตาม แต่เหตุที่จำเลยไม่ยิงผู้เสียหายนั้นก็เพราะผู้เสียหายร้องห้ามว่าอย่ายิง ประกอบกับระหว่างนั้นมีคนเดินผ่านมา จำเลยจึงยับยั้งไม่ ยิงผู้เสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุผลที่แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายคงมีเจตนาเพียงทำร้ายร่างกายผู้เสียหายแต่อย่างใด และเมื่อจำเลยมีเจตนา ฆ่าผู้เสียหายและมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายแล้ว การกระทำอันเดียวกันนี้ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายอีกบทหนึ่ง คงเป็นความผิดฐาน พยายามฆ่าเท่านั้น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 297, 91, 80 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิวรรคสอง เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปี ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยมิได้รับใบอนุญาต จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ในชั้นสอบสวน และทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกกระทงละ 8 เดือน รวมจำคุก 10 ปี 16 เดือนข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 2 ปี ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือนจำเลยนำสืบข้อเท็จจริงบางประการเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานทำร้ายร่างกายจำคุก 1 ปี 4 เดือน ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 4 เดือน ฐานพาอาวุธปืน จำคุก 4 เดือนรวมจำคุก 1 ปี 12 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันฟังได้ว่า ผู้เสียหายและจำเลยต่างพักอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุจำเลยพาเด็กหญิงกันทิมา หลานจำเลยไปร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่า ผู้เสียหายข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงกันทิมา ต่อมาเวลาประมาณ 23 นาฬิกา จำเลยใช้อาวุธปืนสั้นยิงผู้เสียหาย 1 นัด กระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ด้านหลังเหนือสะโพกขวาและไปฝังที่บริเวณสะโพกด้านซ้าย ปรากฏตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.5 คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า ผู้เสียหายกลับจากดูภาพยนตร์เปิดประตูเข้าไปในบ้านเกิดเหตุเดินไปหยิบน้ำในตู้เย็นดื่ม จำเลยยืนอยู่ที่ชั้นบนบ้านห่างประมาณ 4 ถึง 5 เมตร ถืออาวุธปืนสั้นจ้องมาที่ผู้เสียหายและถามผู้เสียหายว่าทำอะไรกับหลานจำเลย ผู้เสียหายรับว่าได้เสียกับเด็กหญิงกันทิมาหลายครั้งแล้ว ระหว่างนั้นผู้เสียหายยกมือสองข้างขึ้น เมื่อผู้เสียหายยอมรับผิดชอบจำเลยบอกให้ผู้เสียหายไปที่บ้านนายประสงค์ ผู้เสียหายยอมไป แต่ยังไม่ทันจะไปจำเลยก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 1 นัดกระสุนปืนถูกบริเวณหลังด้านขวาไปฝังอยู่ที่สะโพกด้านซ้าย ขณะนั้นผู้เสียหายยืนหันข้างให้จำเลยโดยไม่มีอาวุธใด ๆ ติดตัวและไม่ได้ขยับตัวเพื่อจะทำร้ายจำเลย เมื่อผู้เสียหายถูกยิงก็วิ่งไปล้มที่หน้าประตูบ้านจำเลยวิ่งตามไปทันถืออาวุธปืนจ้องมาที่ผู้เสียหายผู้เสียหายบอกว่าอย่ายิงจำเลยจึงไม่ยิงแต่บังคับให้ผู้เสียหายไปที่บ้านนายประสงค์เมื่อถึงบ้านนายประสงค์จำเลยส่งอาวุธปืนให้นายประสงค์และบอกให้นายประสงค์เฝ้าผู้เสียหายไว้แล้วจำเลยไปนำเจ้าพนักงานตำรวจมาจับผู้เสียหาย ดังนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับบาดแผลของผู้เสียหายตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ตามเอกสารหมาย จ.5 และภาพถ่ายบาดแผลของผู้เสียหายหมาย จ.4 ตลอดจนภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุหมาย จ.3 ซึ่งจำเลยนำชี้แสดงท่าทีใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายแล้ว แสดงให้เห็นว่าขณะถูกยิงผู้เสีย

หายยืนหันข้างให้จำเลยรอยกระสุนเข้าอยู่เหนือรอยกระสุนปืนที่ฝังใน แสดงว่าแนว
วิถีกระสุนขณะที่จำเลยยิงอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าผู้เสียหาย เอกสารและภาพถ่ายดัง
กล่าวสอดคล้องตรงกับคำเบิกความของผู้เสียหาย จึงเชื่อว่าผู้เสียหายเบิกความเป็น
จริงที่จำเลยนำสืบอ้างว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยได้ยินเสียงจัดประตูบ้านตื่นขึ้นเห็นชาย
คนหนึ่งทางด้านหลังจึงตะโกนถามว่าใคร ชายดังกล่าวตอบว่ากูเองแล้ววิ่งขึ้นมาที่
บันไดจะขึ้นชั้นบนพร้อมกับใช้มือกุมเอว จำเลยจึงใช้ปืนยิงไปที่ชายดังกล่าว 1 นัด
กระสุนถูกบริเวณด้านหลัง จากนั้นจึงทราบว่าชายดังกล่าวเป็นผู้เสียหาย แต่จำเลย
ให้การในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การของจำเลยเอกสารหมายเลข 12 ว่า ขณะ
จำเลยนอนอยู่ชั้นบนของบ้านได้ยินเสียงสุนัขเห่าและเสียงกุ๊กกักที่ประตูบ้านชั้นล่าง
จึงแหม่นหน้าตาดูเห็นผู้เสียหายกำลังเปิดประตูเข้ามาในบ้านมองหาสิ่งของอยู่ที่ตู้ชั้น
ล่าง จำเลยออกมาที่หน้าบันไดชั้นบนแล้วพูดต่อว่าผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายข่มขืน
กระทำชำเราเด็กหญิงกันทิมาซึ่งกำลังเรียนอยู่เป็นการทำลายอนาคตเด็กให้ไปที่
สถานีตำรวจ ผู้เสียหายไม่ยอมไปแล้วเดินขึ้นบันไดไปหาจำเลยพร้อมกับกล่าวหาว่า
ที่เอว จำเลยเข้าใจว่าผู้เสียหายจะล้วงเอาอาวุธออกมาจากเอว จึงใช้อาวุธปืนยิงไปที่ผู้
เสียหายซึ่งแตกต่างกับที่จำเลยเบิกความดังกล่าว ทั้งการที่จำเลยต่อสู้ในทำนอง
ป้องกันตัว หากเป็นจริงกระสุนปืนที่จำเลยยิงก็น่าจะถูกทางด้านหน้าของผู้เสียหาย
แต่กลับปรากฏว่ารอยบาดแผลของผู้เสียหายถูกกระสุนปืนทางด้านหลัง แสดงว่าผู้
เสียหายมิได้ถูกยิงทางด้านหน้า ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยยิงผู้เสียหายขณะที่ผู้
เสียหายเดินขึ้นบันไดเข้าหาจำเลย อีกทั้งได้ความว่าผู้เสียหายไม่มีอาวุธแต่อย่างใด
การที่จำเลยยิงผู้เสียหายโดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ก่อให้เกิดภัยอันใดขึ้นที่จำเลย
จำต้องป้องกันตัว การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการป้องกันเพื่อให้พ้นภัยอันตรายซึ่ง
เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบคงฟังได้ว่าจำเลยใช้
อาวุธปืนสั้นยิงผู้เสียหาย 1 นัด ขณะผู้เสียหายยืนหันข้างให้จำเลยในระยะห่างกัน 4

ถึง 5 เมตร กระสุนปืนถูกที่บริเวณหลังและสะโพกของผู้เสียหายเนื่องจากจำเลย
โกรธผู้เสียหายในเรื่องที่ผู้เสียหายข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงกันทิมาหลานจำเลย
การที่จำเลยใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงจ้องยิงผู้เสียหายแม้เพียงนัดเดียว จำเลย
ย่อมเล็งเห็นผลหรือคาดหมายได้ว่ากระสุนปืนที่จำเลยยิงอาจถูกผู้เสียหายถึงแก่ความ
ตายได้ หากถูกอวัยวะสำคัญ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาฆ่า
ผู้เสียหายจำเลยลงมือกระทำไปตลอดแล้ว แต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากกระสุน
ปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญของผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย
แม้จะได้ความต่อมาว่าจำเลยไม่ยิงผู้เสียหายทั้ง ๆ ที่อาวุธปืนของจำเลยยังมีกระสุน
ปืนอีก 5 นัด เมื่อจำเลยบังคับให้ผู้เสียหายไปให้นายประสงค์ควบคุมตัวแล้วจำเลย
แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการต่อไปก็ตาม เหตุที่จำเลยไม่ยิงผู้เสียหายซ้ำก็
เพราะได้ความจากผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายร้องห้ามว่าอย่ายิง ประกอบกับระหว่างนั้น
มีคนเดินผ่านมา จำเลยจึงยับยั้งไม่ยิงผู้เสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุผลที่
แสดงว่า จำเลยมิได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายคงมีเจตนาเพียงทำร้ายร่างกายผู้เสียหายแต่
อย่างใด ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากการกระทำของ
จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 หาใช่ได้รับอันตรายแก่กายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยนั้น เห็นว่า เมื่อ
วินิจฉัยแล้วว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายและมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย
แล้วการกระทำอันเดียวกันนี้จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายอีก
บทหนึ่งคงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าเพียงบทเดียวเท่านั้น ฎีกาของโจทก์ดังกล่าว
จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
288 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 10 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและทางนำสืบของ
จำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน เมื่อรวมกับโทษความผิดฐานมีอาวุธปืนฯ และพาอาวุธปืนฯ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 อีก 8 เดือน แล้วเป็นจำคุก 7 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>